

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 713/2532	บริษัท นิวซีแลนด์อินเตอร์เนชั่นส์ จำกัด	โจทก์
	บริษัท ดี ทแฮล์มอินเตอร์เนชั่นแนล	
	ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส	
		จำเลย
	จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 618

บริษัทจำเลยมิได้เข้าร่วมทำการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าการขนส่งได้กระทำโดยเรือ น. เพียงทอดเดียวจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย จำเลยจึงมิได้เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 8 รับขน อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับการรับขนทางทะเลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 609 แม้ว่าจำเลยจะเป็นผู้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ผู้รับตราส่งทราบ ให้ผู้รับตราส่งนำใบตราส่งมามอบเพื่อรับใบเบิกสินค้าจากจำเลยและการกระทำของจำเลยจะได้คำตอบแทนจากบริษัทผู้ขนส่งก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นเพียงผู้รับจ้างหรือตัวแทนของบริษัทผู้ขนส่งในการติดต่อกับท่าเรือ เจ้าหน้าที่และผู้รับตราส่งเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 618 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งช้า

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้สั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อ "รูบี้คอร์น" จากบริษัทรูบี้คอร์น สิงคโปร์ ฟิฟตี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ 2 ครั้ง รวม 83,933 ชิ้น ในการขนส่งมายังประเทศไทย ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ให้เป็นผู้ทำการขนส่งสินค้าดังกล่าวมาทางทะเล โดยเรือชื่อ "เนปจูน โทปาส" โดยบรรทุกสินค้าทั้งหมดในกล่องจำนวน 12 กล่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เอาประกันภัยสินค้าสำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สินค้าในระหว่างการขนส่งทางทะเลจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยไว้กับโจทก์ในวงเงินไม่เกิน 5,327 เหรียญสหรัฐ บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ผู้ขนส่งทอดแรกไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงมอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2524 เรือ "เนปจูน โทปาส" ได้เข้าเทียบท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปรากฏว่าสินค้านี้สูญหายไปทั้งหมดเป็นเงิน 5,327 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่าเงินไทย 122,521 บาทซึ่งถือว่าเป็นความสูญหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางทะเลบริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด และจำเลยในฐานะผู้ขนส่งหลายทอดจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ผู้รับตราส่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉยห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์ตามสัญญาประกันภัย โจทก์พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยการขนส่งทางทะเลจริง จึงได้ชำระค่าเสียหายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อิเล็กทรอนิกส์ 122,521 บาท โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด และจำเลย โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 122,521 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่า บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิฟตี จำกัด ผู้ขนส่งได้ว่าจ้างเรือ "เนปจูน โทปาส" ของบริษัทเนปจูน โอเรียนต์ ไลน์ จำกัด ขนส่งสินค้านี้จาก

ท่าเรือเมืองสิงคโปร์ มายังท่าเรือกรุงเทพมหานครอันเป็นการขนส่งทอดเดียว มิใช่
ขนส่งหลายทอดดังโจทก์ฟ้องบริษัทฟราต้าชิปปิงพีทีอี จำกัด ไม่ได้มอบหมายให้
จำเลยเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่ง การขนส่งสินค้าขึ้นจากเรือที่ท่าเรือกรุงเทพมหานครเป็น
ของบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเนปจูน โอเรียนต์ ไลน์ จำกัด การขนส่ง
สินค้านายพิพาทใช้ระบบคอนเทนเนอร์ โดยเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าบรรจุสินค้า
ลงในตู้คอนเทนเนอร์ต่อหน้าเจ้าพนักงานศุลกากรเมืองท่าต้นทาง แล้วปิดผนึก
ประทับตราลงบนประตูตู้ แล้วส่งตู้ดังกล่าวลงเรือ เมื่อเรือมาถึงท่าเรือ
กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท่าเรือและเจ้าหน้าที่สำรวจของจำเลยร่วมกันตรวจตู้
คอนเทนเนอร์ ปรากฏว่าอยู่ในสภาพปิดผนึกประทับตราเรียบร้อย สินค้าอื่นที่บรรจุใน
ตู้ก็มีอยู่ครบถ้วน เว้นแต่สินค้านายพิพาท เนื่องจากเจ้าของสินค้ามิได้บรรจุสินค้านาย
พิพาทลงในตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทฟราต้าชิปปิงพีทีอี จำกัด เป็นผู้ออกใบตราส่งให้แก่
ผู้ส่งสินค้า โดยจดแจ้งรายการสินค้านายพิพาทในใบตราส่งตามคำแจ้งของผู้ส่งสินค้า
ว่าได้บรรจุสินค้านายพิพาทลงในตู้คอนเทนเนอร์แล้ว จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
จำเลยเกี่ยวข้องกับสินค้านายพิพาทโดยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทฟราต้าชิปปิง พีที
อี จำกัด ในการติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร
และผู้รับตราส่งเท่านั้น และใบตราส่งสินค้านายพิพาทได้ระบุไว้ชัดเจนว่าตัวแทนของ
ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบ และคดีของโจทก์ขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งใช้บังคับแก่คดีนี้ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 122,521 บาทกับดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์ตามฎีกาของโจทก์ในประเด็นแรกว่าจำเลยเป็น
ผู้รับขนส่งสินค้าพิพาททอดหลังที่สุดหรือไม่ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอตรงกันรับ

ฟังได้ว่า บริษัทฟราต้าชิปปิง ฟิทีอีจำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้ารายพิพาทโดยเรือ เนปจูน โทปาส จากประเทศสิงคโปร์ มายังประเทศไทย เมื่อเรือเนปจูน โทปาสมาถึง ประเทศไทย บริษัทฟราต้าชิปปิง เอเยนซีส์ จำกัด เป็นผู้ร้องขอนำเรือเข้าท่าเรือตาม เอกสารหมายเลข 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิสเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากเรือเนปจูน โทปาส ลงมาไว้ที่โรงพักสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4 บริษัทฟราต้าชิปปิง เอเยนซีส์ จำกัด เป็นผู้ขออนุญาตเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งปรากฏว่าสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์อีเล็คโทรนิคส์ไม่มีอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยมิได้เข้าร่วมทำการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าแต่ประการใด เพราะการขนส่งได้กระทำโดยเรือ เนปจูน โทปาส เพียงทอดเดียวจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย จำเลยจึงมิได้เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 8 รับขน อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงกับการรับขนทางทะเลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 แม้ว่าจำเลยจะเป็นผู้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ผู้รับตราส่งทราบ ให้ผู้รับตราส่งนำไปตราส่งมามอบเพื่อรับใบเบิกสินค้าจากจำเลย และการกระทำของจำเลยจะได้คำตอบแทนจากบริษัทผู้ขนส่งก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าว เป็นเพียงผู้รับจ้างหรือตัวแทนของบริษัทผู้ขนส่งในการติดต่อกับท่าเรือ เจ้าหน้าที่และผู้รับตราส่งเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งช้ำ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้วเมื่อฟังว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ขนส่งทอดหลังที่สุด ไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาข้ออื่น ๆ อีก"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ